



TEMARIO DE DERECHO PENAL

Examen de Grado para la Facultad de Ciencias Jurídicas

23 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

CEDULARIO DERECHO PENAL UCN

I. FUNDAMENTOS Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL

1. FUNCIONES DEL DERECHO PENAL

- a. Concepto dogmático de derecho penal. Derecho penal en sentido objetivo; Derecho penal en sentido subjetivo.
- b. Elementos del derecho penal: normas jurídico-penales; sujetos; bienes jurídicos, penas y medidas de seguridad.

2. LÍMITES AL *IUS PUNIENDI*

- a. Principio de legalidad: origen; concepto; regulación constitucional y legal; ley penal en blanco; funciones de garantía, político-criminal y sistemática; manifestaciones: principio de reserva legal; principio de irretroactividad de la ley penal; principio de taxatividad o tipicidad; principio de exclusión de analogía.
- b. Principio de intervención mínima: concepto; carácter subsidiario; carácter fragmentario.
- c. Principio de culpabilidad: concepto; manifestaciones: responsabilidad personal; responsabilidad por el hecho; responsabilidad subjetiva; presunción de inocencia; vinculación con la culpabilidad como elemento de la teoría del delito.

3. TEORÍA DE LA LEY PENAL

Aplicación de la ley penal en el tiempo: Principio de irretroactividad de la ley penal; Retroactividad de la ley penal más favorable; Aplicación a leyes intermedias y temporales.

II. TEORÍA DE LA PENA

1. **Teorías absolutas:** Definición; retribución moral o jurídica; relación con el principio de legalidad y culpabilidad; críticas.
2. **Teorías relativas:** Prevención general (negativa y positiva); prevención especial (negativa y positiva); críticas.
3. **Teorías mixtas:** Concepto; aplicación en el derecho penal chileno.
4. **Medidas de seguridad:** Concepto; aplicación en el derecho penal chileno; críticas a su carácter indeterminado.

III. TEORÍA DEL DELITO

1. TEORÍA DEL DELITO

- a. Concepto dogmático y concepto legal de delito.
- b. Estructura del delito.
- c. Clasificación de los delitos: En relación con su gravedad (Crímenes, simple delitos y faltas). En relación con la intensidad del ataque al bien jurídico protegido (delitos de peligro y delito de lesiones). En relación con las condiciones

necesarias para la consumación del delito (delitos de mera actividad y delitos de resultado).

2. TEORÍA DE LA CONDUCTA

- a. Diferencia entre acción y omisión como formas de conducta penalmente relevantes.
- b. Importancia dogmática
- c. Causales de ausencia de acción

3. TEORÍA DE LA TIPICIDAD

- a. Concepto y función del tipo penal y la tipicidad.
- b. Elementos objetivos y elementos normativos del tipo penal.
- c. Teorías de la causalidad y teorías de la imputación objetiva.
- d. Elementos subjetivos del tipo penal.
- e. El delito doloso e imprudente.
- f. Error de tipo (esencial y accidental).
- g. Tipicidad de los delitos de omisión: omisión propia e impropia.

4. TEORÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD

- a. Concepto. Antijuridicidad formal y material (relación con el principio de lesividad).
- b. El consentimiento como causal de justificación
- c. Legítima defensa: requisitos; legítima defensa propia, legítima defensa de terceros; legítima defensa de parientes; legítima defensa privilegiada.
- d. Estado de necesidad justificante: requisitos; principio de subsidiariedad; diferencia con el estado de necesidad exculpante.
- e. Ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo: concepto; aplicación de la *lex artis*
- f. Cumplimiento de un deber.
- g. Omisión por causa legítima.

5. TEORÍA DE LA CULPABILIDAD

- a. Culpabilidad como elemento del delito; elementos de la culpabilidad.
- b. Distinción entre dolo como elemento de la culpabilidad y como elemento del tipo.
- c. Imputabilidad: concepto; causales de inimputabilidad.
- d. Consciencia de la ilicitud; error de prohibición.
- e. Exigibilidad de otra conducta: concepto; fuerza moral; estado de necesidad exculpante; obediencia debida; miedo insuperable; encubrimiento de parientes.
- f. Omisión por causa insuperable.

IV. FORMAS ESPECIALES DE APARICIÓN DEL DELITO

1. LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL DELITO O ITER CRIMINIS:

- a. Etapas del desarrollo del delito: etapa interna; actos preparatorios, actos ejecutivos, consumación y agotamiento del delito.

- b. Concepto de tentativa (art. 7; art. 52; art. 53; art. 54; art. 55 CP); El comienzo de la tentativa y la distinción con los actos preparatorios (art. 7 y 8 CP): teoría puramente subjetiva; teoría objetivo formal; y teoría objetivo material;
- c. Tentativa absolutamente inidónea y tentativa relativamente inidónea.
- d. Concepto de frustración (art. 7; art. 51; art. 52; art. 53; art. 54; art. 55 CP);
- e. Desistimiento y arrepentimiento.
- f. El delito tentado y frustrado cometido con dolo eventual o imprudencia;
- g. El delito consumado (art. 7 CP; art. 9 y art. 50 CP).

2. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

- a. Autoría y participación en la ley (arts. 14-17 CP).
- b. El concepto unitario y los conceptos restrictivos objetivo-formal y del dominio del hecho.
- c. Formas de autoría: el autor material o ejecutor, el autor mediato y coautoría.
- d. Formas de participación: instigación y complicidad.
- e. Formas de participación elevadas a categoría de autoría en el Código Penal.
- f. Encubrimiento.
- g. Principios que rigen la relación entre autor y partícipes: convergencia, accesoriedad y comunicabilidad.

3. CONCURSO DE DELITOS Y CONCURSO APARENTE DE LEYES PENALES

- a. El sistema concursal en legislación penal (Arts. 74; art. 75; art. 451 CP y art. 351 CPP).
- b. La unidad del delito: unidad natural de acción, unidad jurídica del delito y delito continuado.
- c. Pluralidad de delitos: concurso real, ideal y medial (art. 74, art. 75, art. 451 CP).
- d. Concurso aparente de leyes penales: especialidad, consunción, subsidiariedad y accesoriedad.
- e. Reiteración de delitos y unificación de penas (art. 351 CPP y art. 164 COT).

4. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

- a. Diferenciación conceptual entre determinación legal e individualización judicial de la pena.
- b. Concepto y naturaleza de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
- c. Criterios de imputación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: comunicabilidad; prohibición de doble valoración (art. 63 y 64 CP);
- d. Clasificación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
- e. Las circunstancias atenuantes genéricas: eximente incompleta, irreprochable conducta anterior, reparación con celo del mal causado y colaboración con la justicia o la investigación (art. 11 no. 1, 6, 7, 8 y 9 CP); Atenuante especial de eximente incompleta privilegiada (art. 73 CP).
- f. Circunstancias agravantes genéricas: Reincidencia (art. 12 no. 14, 15 y 16 CP); Desprecio al ofendido y discriminación (art. 12 no. 18 y 21 CP); (viii) Agravante especial de prevalimiento de menores de edad (art. 72 CP) y Circunstancia mixta del parentesco (art. 13 CP).

V. FIGURAS DELICTIVAS EN PARTICULAR

1. DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE

- a. Homicidio simple y calificado (art. 391 CP):** Elementos típicos: conducta, resultado muerte, relación causal; sujetos activo y pasivo; distinción entre homicidio simple y calificado: circunstancias calificantes (alevosía, precio o promesa, veneno, ensañamiento, premeditación conocida).
- b. Parricidio (art. 390 CP):** Elementos típicos. Relación especial entre autor y víctima; diferencias con homicidio calificado: fundamento agravante en el deber de respeto y protección; concurso aparente con el delito de femicidio.
- c. Femicidio (art. 390 bis, 390 ter, 390 quáter y 390 quinquies):** Elementos típicos. Requisitos del femicidio íntimo: relación de pareja actual o pasada, convivencia, vínculo matrimonial; requisitos del femicidio íntimo ampliado; requisitos del femicidio por razones de género: motivaciones discriminatorias, contexto de violencia estructural; problemas concursales con homicidio calificado o parricidio.
- d. Aborto:** Elementos típicos. Clasificación. Aborto voluntario (arts. 344, 342 N° 3, 345 del CP): Auto aborto y aborto consentido. Vínculo con el art. 119 y ss del Código Sanitario. Aborto no voluntario (arts. 342 N° 1 y N° 2, 343 del CP): Aborto causando con y sin violencia, y aborto causando con violencia pero sin el propósito de causarlo. Diferencia con el infanticidio.

2. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA

- a. Castración y mutilaciones (arts. 395 y 396 CP):** Elementos típicos; pérdida o inutilización de órganos, sentidos o miembros importantes; problemas de delimitación entre mutilación y lesiones gravísimas.
- b. Lesiones graves, menos graves y leves (arts. 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402 y 403 CP):** Elementos típicos. Criterios diferenciadores; problemas concursales. Lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD INDIVIDUAL

- a. Secuestro (art. 141 CP):** Elementos del tipo; secuestro como delito permanente; secuestro y desaparición forzada.
- b. Sustracción de menores (art. 142 CP):** Elementos del tipo; hipótesis concursales; circunstancia atenuante especial. Consentimiento del NNA; relación con el art. 355 CP.
- c. Amenazas (arts. 296, 297 y 298 CP):** Elementos del tipo; requisitos de las amenazas; clasificación: amenazas condicionales, no condicionales y hipótesis en que se ejecuta el delito amenazado
- d. Tráfico de migrantes y trata de personas (arts. 411 bis, 411 ter y 411 quáter):** Elementos típicos. Criterios diferenciadores. Particularidades del sujeto pasivo.

4. DELITOS SEXUALES

- a. **Violación (arts. 361, 362, 372 bis CP):** Violación propia, impropia y agravada. Elementos del tipo; modalidades de ejecución; autoría y participación.
- b. **Estupro (art. 363 CP):** Elementos del tipo; modalidades de ejecución; autoría y participación.
- c. **Abuso sexual (arts. 365 bis a 366 quáter):** Abuso sexual propio e impropio. Abuso sexual agravado. Abuso sexual por sorpresa. Abuso sexual sin contacto. Elementos del tipo. Contenido objetivo y subjetivo del acto de significación sexual.
- d. **Favorecimiento de la explotación sexual de NNA (arts. 367 y 367 ter CP):** Distinción entre prostitución y explotación sexual. Concepto de explotación sexual. Favorecimiento propio e impropio de la explotación sexual de NNA. Modalidades agravadas (dependencia personal o económica, y habitualidad).

5. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y CONTRA INTERESES PATRIMONIALES

- a. **Hurto simple y agravado (arts. 432, 446, 447, 448 y 494 bis CP):** Elementos típicos; hurto como delito de resultado versus mera actividad; situación del hurto-falta.
- b. **Robo con violencia e intimidación en las personas (art. 433, 436 y 439 CP):** Elementos típicos; concepto y características de la violencia y de la intimidación. Robos calificados. Robo por sorpresa.
- c. **Robo con fuerza en las cosas (arts. 440, 442, 443 y 444 CP):** Robo en lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias. Medios de ejecución. Presunción legal de tentativa del art. 444 CP. Robo en lugar no habitado, sitio no destinado a la habitación, en bienes nacionales de uso público o al interior de vehículos motorizados.
- d. **Estafa (art. 468 y 473):** Elementos del concepto de estafa (engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, relación de causalidad). Elementos típicos.

6. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- a. **Cohecho (arts. 248, 248 bis, 249, 250, 250 bis y 251 CP):** Definición. Clasificación. Figura básica, agravada y privilegiada. Elementos típicos. Cohecho activo y pasivo.
- b. **Malversación de caudales públicos (arts. 233, 234 y 235 CP):** Presupuesto fáctico. Distinción entre peculado, desfalco y malversación culposa. Elementos del tipo. Conductas activas y omisivas.

7. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- a. **Prevaricación (arts. 223 a 232):** Definición. Clasificación. Elementos típicos. Prevaricación judicial, desobediencia, prevaricación del abogado y procurador, prevaricación administrativa y negligencia en la persecución criminal.